DIREITO ADMINISTRATIVO · CEBRASPE

Poderes da Administração

Poderes e deveres do administrador, poder vinculado e discricionário (mérito, controle judicial e limites), poder hierárquico (ordens, fiscalização, delegação e avocação, revisão, hierarquia e tutela), poder disciplinar e poder regulamentar ou normativo. Apostila feita a partir das questões reais da banca.

113
questões analisadas

53% C
60 itens CERTOS

47% E
53 itens ERRADOS

1997–2026
período das provas

Provas de 58 órgãos, entre eles FUB, TJ AP, UNEAL, TJDFT, MCom, PF, PRF, Câmara dos Deputados, STF, STJ, BACEN, TCE RN e ARSAL · 17 itens só de 2026 · Material de estudo direcionado

Sumário

1. Raio-X da banca
2. Parte 1. Poderes e deveres do administrador
3. Parte 2. Poder vinculado e poder discricionário
4. Parte 3. Poder hierárquico
5. Parte 4. Poder disciplinar
6. Quadro: disciplinar, polícia ou hierárquico?
7. Parte 5. Poder regulamentar ou normativo
8. Mudou! e gabaritos polêmicos
9. Questões comentadas
10. Na hora da prova (checklist)

1 Raio-X da banca

As **113 questões** deste material vêm do tópico-pai "Poderes da administração" e dos subtópicos hierárquico, disciplinar e regulamentar. O equilíbrio é quase perfeito (**60 C x 53 E**), por isso a prova não se resolve por tendência de gabarito. Ela se resolve conhecendo o padrão de troca: a banca pega a definição clássica de um poder e cola o nome de outro.

Bloco	Qtd.	C / E	O que mais cai
Poderes em geral (deveres, vinculado x discricionário)	30	15 / 15	poder-dever de agir, definições de Hely para probidade, eficiência e prestação de contas
Hierárquico	32	16 / 16	avocação (art. 15 da Lei 9.784), faculdades da hierarquia, hierarquia x vinculação
Disciplinar	31	16 / 15	vínculo especial, discricionariedade relativa, troca com hierárquico e com polícia
Regulamentar	20	13 / 7	regulamento não inova; decreto autônomo; sustação pelo Congresso (art. 49, V)

Subtemas mais cobrados (contagem própria)

Subtema	Qtd.	C / E	Formato típico do item
Deveres do administrador (probidade, eficiência, prestar contas)	11	8 / 3	"o dever de eficiência é elemento necessário à legitimidade dos atos"
Poder-dever de agir, irrenunciabilidade	10	4 / 6	"poder é faculdade que pode ou não ser exercida"
Avocação	10	7 / 3	"avocação permanente de competência privativa"
Faculdades e conceito do hierárquico	10	5 / 5	"do poder de polícia decorrem dar ordens, delegar e avocar"
Disciplinar sobre particulares com vínculo especial (x polícia)	10	5 / 5	aluno de escola pública, contratado, convenente, concessionário

Identificar o disciplinar (servidor punido)	9	4 / 5	"punir servidor é exercício do poder hierárquico"
Vinculado x discricionário	8	3 / 5	"discricionariedade permite atuar fora da lei"
Discricionariedade do disciplinar, dever de apurar, tipicidade	7	5 / 2	"pode escolher entre punir e não punir"
Alcance da hierarquia (autarquia, administrados, funções típicas)	5	1 / 4	"a autarquia é subordinada ao ente que a criou"
Garantias e PAD (contraditório, demissão, instâncias)	5	2 / 3	"advertência verbal dispensa contraditório"
Regulamento de execução não inova	5	0 / 5	"o regulamento pode criar obrigações primárias"
Controle do regulamento (Congresso e Judiciário)	5	4 / 1	caso do decreto dos lacres de combustível
Decreto autônomo (art. 84, VI)	4	3 / 1	extinção de cargos vagos por decreto
Delegação · recursos hierárquicos · normativo amplo · outros	11	7 / 4	art. 13 da Lei 9.784; recurso próprio x impróprio; portarias e IN

Fonte: 113 itens CEBRASPE (1997–2026) classificados pelo instituto que decide o gabarito. Anos com mais itens: 2026 (17), 2013 (12), 2004 (11). Órgãos mais frequentes: FUB (7), TJ AP (6), UNEAL (6), TJDFT (5) e MCom (5).

10 de 11 trocas de nome são E

O item atribui a definição ou o exemplo de um poder a outro, como "punir servidor = hierárquico". A única exceção é um gabarito polêmico de 2010 (Q39).

6 de 6 "regulamento inova" são E

"Inovar livremente", "obrigação primária", "disciplina originária", "estatuir direitos não previstos": em todos esses casos a resposta é E.

5 de 5 "poder = faculdade" são E

"Faculdade", "pode renunciar parcialmente", "auto-satisfação": no direito administrativo, todo poder é um poder-dever.

LEITURA ESTRATÉGICA

Em **definições literais de Hely Lopes Meirelles**, a banca acerta o texto (C) ou troca o nome do poder ou do dever (E). Por isso, decore a frase-chave de cada um, que aparece na Parte 1 e nas tabelas. Em **casos concretos**, pergunte: quem é punido e que vínculo ele tem com a Administração? Nos itens sobre **regulamento**, a pergunta é se ele inova ou executa a lei.

P1 Poderes e deveres do administrador

Os poderes administrativos são **instrumentos** que a lei dá ao agente para cumprir a finalidade pública. Por isso a doutrina fala em poder-dever (Hely) ou dever-poder (Celso Antônio Bandeira de Mello, que

põe o dever na frente para destacar que ele prevalece). Para o particular, agir é faculdade. Para o agente público, agir é obrigação.

Características dos poderes

- **Irrenunciáveis**: a Lei 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, II, veda a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei.
- **De exercício obrigatório**: a omissão, quando a lei exige atuação, é abuso de poder na forma omissiva.
- **Instrumentais**: existem para atender ao interesse *alheio*, o da coletividade, e nunca para a "auto-satisfação" do Estado (Q299, E).
- **Limitados pela lei**: competência, finalidade e forma são sempre vinculadas.

Por que não são direitos subjetivos

As competências públicas encerram **deveres de atuação no interesse alheio**. Por isso não se comparam aos direitos subjetivos do direito privado, que o titular exerce em proveito próprio e pode renunciar (Q280, C).

Hely resume: *"o poder tem para o agente público o significado de dever para com a comunidade"* (Q277, C).

Os deveres do administrador (Hely Lopes Meirelles)

É o subtema mais cobrado do bloco geral. A banca copia a definição de Hely e, nos itens errados, **troca a definição de um dever pela de outro**.

Dever	Frase-chave (decore)	Como a banca cobra
Poder-dever de agir	Sempre que houver interesse público a atender, e nos limites da lei, o administrador **tem o dever de agir**. A omissão é ilegal.	Q297 C; Q269 E ("pode decidir pela omissão por conveniência")
Dever de eficiência	Corresponde ao **dever de boa administração**: presteza, perfeição e rendimento funcional. Submete o Executivo ao **controle de resultado** e fortalece o sistema de mérito e a supervisão ministerial.	Q282 C; Q274 E (deu à eficiência a frase da probidade)
Dever de probidade	Deve estar integrado à conduta do administrador **como elemento necessário à legitimidade de seus atos**. Exige honestidade e lealdade à instituição.	Q281 C; Q272 C (omissão diante de desvio fere a probidade, mesmo sem vantagem)
Dever de prestar contas	Decorre naturalmente da administração como **encargo de gestão de bens e interesses alheios**. Alcança todos os atos de governo e de administração.	Q270, Q275, Q278 C; Q283 E (excluiu os atos de governo); Q276 E (trocou com a probidade)

PRESTAÇÃO DE CONTAS: QUEM DEVE PRESTAR

CF, art. 70, parágrafo único: **qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada**, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos. O critério é a **natureza pública do recurso**, e não a natureza de quem o administra. Por isso entram paraestatais, entidades conveniadas e organizações sociais (Q270, Q275, Q278, Q294 — todos C). O fundamento é o **princípio republicano**, porque quem gere a coisa pública presta contas ao seu titular, o povo.

PEGADINHA · CÓPIA FIEL COM CAUDA FALSA

"O dever de prestar contas alcança as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que utilizem, arrecadem, guardem [...] dinheiros, bens e valores públicos [...], não alcançando os atos de governo e de administração." (TJ BA 2003, Q283) → **E**. O começo do item é o texto do art. 70 da CF, e o erro está na restrição acrescentada no final. A prestação de contas alcança, sim, os atos de governo e de administração.

PEGADINHA · GENERALIZAÇÃO ABSOLUTA

"A inércia do administrador ao não adotar conduta comissiva prevista em lei é ilegal [...], caso em que é inaplicável a reserva do possível." (PF 2018, Q273) → **E**. A primeira parte está certa. O erro está no "inaplicável": a reserva do possível pode ser alegada quando há impossibilidade financeira real e comprovada, mas não serve de pretexto genérico para descumprir o mínimo existencial.

P2 Poder vinculado e poder discricionário

Poder vinculado

A lei fixa **todos os elementos** do ato e não deixa margem de escolha. Preenchidos os requisitos, o agente **deve** praticar o ato daquele modo.

Exemplo das questões: reprovar o aluno que não atingiu a frequência mínima fixada em lei é ato vinculado, sem caráter punitivo (Q49 C; Q79 E).

Poder discricionário

Na definição de Hely, cobrada literalmente (Q4 e Q5, ambas C): é o que *"o direito concede à Administração, de modo explícito ou implícito, para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo"*.

Essa liberdade é **relativa** e existe **dentro da lei**.

Mérito administrativo: onde está a escolha

Elemento do ato	No ato vinculado	No ato discricionário
Competência	vinculado	**vinculado**
Finalidade	vinculado	**vinculado** (desviar é desvio de finalidade)
Forma	vinculado	**vinculado** (em regra)
Motivo	vinculado	pode ser discricionário: é o mérito
Objeto	vinculado	pode ser discricionário: é o mérito

Dentro da lei
Escolha entre as opções que a lei admite = **discricionariedade** legítima.

≠

Fora da lei
Atuar além ou contra a lei = **arbitrariedade**, ato ilegal e anulável.

→

Na prova
"Liberdade para atuar fora dos limites da lei" ou "para resolver o que não está explícito na lei" = **E** (Q2, Q3).

Controle judicial e limites

O Judiciário pode

- controlar a **legalidade** de qualquer ato, inclusive do discricionário: competência, forma, finalidade e existência dos motivos;
- verificar a **razoabilidade e a proporcionalidade** da escolha;
- anular o ato ilegal. A anulação e a revogação pela própria Administração seguem a Súmula 473 do STF.

O Judiciário não pode

- **substituir o mérito** (o juízo de conveniência e oportunidade) do administrador pelo seu;
- **revogar** ato de outro Poder por inconveniência: revogação é exclusiva de quem praticou o ato.

O texto do STJ cobrado no Senado em 2002 (Q301) resume bem a ideia: *"O mérito [...] é próprio do administrador. Vedado ao Judiciário substituí-lo. Admissível, porém, analisar os fundamentos da decisão para concluir se a opção guarda respaldo jurídico."* O item foi E porque concluiu que o poder discricionário **"deve estar presente nos atos administrativos"**, quando há atos totalmente vinculados.

PEGADINHAS DO BLOCO

- **"Todos os poderes são exercidos em caráter discricionário"** (Q298) → E. Há atuação vinculada, e qualquer poder pode gerar atos vinculados ou discricionários.
- **"Os poderes são faculdades de agir, exercidas de forma discricionária"** (Q287) → E, por dois motivos: os poderes não são faculdades, e nem toda atuação é discricionária.
- **"É facultado ao administrador renunciar parcialmente aos poderes recebidos"** (Q295) → E, conforme o art. 2º, parágrafo único, II, da Lei 9.784/1999.
- **Ato discricionário e precário não gera direito**: a requisição de servidor pode ser desfeita antes do prazo, e o servidor não tem direito subjetivo de permanecer (Q1, E). A requisição também não pode ser usada para cobrir, de forma permanente, a falta de pessoal (Q203, C).

P3 Poder hierárquico

CONCEITO (HELY, COBRADO LITERALMENTE)

É o poder de que dispõe o Executivo para **distribuir e escalonar as funções de seus órgãos**, **ordenar e rever a atuação de seus agentes**, estabelecendo a relação de **subordinação** entre os servidores do seu quadro. A banca põe essa definição com o nome de "poder disciplinar" (Q76, E) ou de "poder discricionário" (Q38, E). Distribuir atribuições a subordinados é exercício do poder hierárquico (Q37, C).

As faculdades da hierarquia

Dar ordens

O subordinado deve obedecer, **exceto às ordens manifestamente ilegais** (Lei 8.112/1990, art. 116, IV). Ele também tem o dever de representar contra ilegalidade, omissão ou abuso (art. 116, XII).

Fiscalizar

A fiscalização hierárquica é **permanente e automática**: decorre da própria subordinação e não depende de provocação nem de lei específica (Q53, C). Fiscalizar subordinados é hierárquico, e não disciplinar (Q68, E).

Rever

O superior aprecia os atos dos subordinados em **todos os aspectos**, legalidade e mérito, para mantê-los, reformá-los ou anulá-los, de ofício ou por provocação. A revisão vem **depois** do ato.

Delegar

O superior transfere parte da competência, de forma **temporária, parcial e revogável**. É proibida nos casos do art. 13 da Lei 9.784.

Avocar

O superior chama para si a competência de um **subordinado**, de forma **excepcional e temporária**. A avocação vem **antes** do ato.

Punir (via disciplinar)

A hierarquia confere autoridade contínua e permanente, "incluindo o poder de punir" (Q50, Q51, ambas C). A punição em si é exercida pelo **poder disciplinar**.

Delegação e avocação: Lei 9.784/1999, arts. 11 a 17

Art.	Regra	Questões
11	A competência é **irrenunciável** e se exerce pelos órgãos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.	Q286 C (inércia é incompatível com a outorga de poder)
12	O órgão ou o titular pode, se não houver impedimento legal, **delegar parte** de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que não lhe sejam hierarquicamente subordinados, por circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Vale também para a delegação de colegiados aos seus presidentes.	Q35 C (delegar atribuições não privativas a subordinado)
13	**Não podem ser delegados:** I. a edição de atos de caráter **normativo**; II. a decisão de **recursos** administrativos; III. as matérias de competência **exclusiva** do órgão ou da autoridade.	Q34 E ("delegação irrestrita")
14	O ato de delegação e a sua revogação são **publicados** no meio oficial. O ato especifica as matérias, os limites, a duração e os objetivos, e pode ressalvar o exercício da atribuição. A delegação é **revogável a qualquer tempo** (§ 2º). As decisões tomadas por delegação mencionam essa qualidade e consideram-se editadas pelo delegado (§ 3º).	Q29 C, gabarito polêmico (ver "Mudou!")
15	Avocação **temporária**, em caráter **excepcional** e por **motivos relevantes devidamente justificados**, de competência atribuída a órgão **hierarquicamente inferior**.	Q32 C; Q28 C; Q27 E ("permanente"); Q31 E ("mesma hierarquia")
16	Os órgãos e entidades divulgam publicamente os locais de suas sedes e, quando conveniente, a unidade competente em matéria de interesse especial.	—
17	Se não houver competência legal específica, o processo começa perante a **autoridade de menor grau hierárquico** para decidir.	—

Delegação

- pode ocorrer **sem hierarquia** (art. 12);
- é parcial, revogável e publicada;
- o ato é imputado ao **delegado**, e contra ele cabe mandado de segurança (Súmula 510 do STF);
- é vedada para atos normativos, recursos e competência exclusiva.

Avocação

- **exige hierarquia**: só se avoca de órgão inferior (art. 15);
- é excepcional, **temporária** e motivada;
- a doutrina não admite avocar competência exclusiva do subordinado;
- não se confunde com a revisão, que recai sobre ato já praticado (Q33, E).

PEGADINHA · TROCA DE PRERROGATIVAS

"Avocação é a prerrogativa conferida ao superior para que ele, de ofício ou mediante provocação do interessado, aprecie aspectos de ato de seu subordinado, no intuito de mantê-lo ou reformá-lo." (TRT 17 2013, Q33) → **E**. O item descreve a **revisão**. Avocar é chamar a competência para si antes da prática do ato (Q46, C, distingue corretamente as duas).

Revisão e recursos hierárquicos

	Recurso hierárquico próprio	Recurso hierárquico impróprio
Destino	autoridade superior **dentro da mesma pessoa jurídica**	autoridade de **outra pessoa jurídica**, sem subordinação (ex.: decisão de autarquia levada ao ministério supervisor)
Fundamento	a própria hierarquia	vinculação ou tutela
Previsão legal	independe de lei expressa	depende de lei expressa

No caso de Caio (TCE RN 2026, Q26, C), o servidor de uma autarquia nega licença sem motivação e o particular recorre ao chefe dele, **na mesma autarquia**. Esse recurso é hierárquico próprio e decorre da subordinação. Já o item DPE ES 2009 (Q40, E) errou ao dizer que **ambos** os recursos dependem de previsão legal: só o impróprio depende.

Hierarquia x vinculação (tutela)

	Hierarquia	Vinculação / tutela / supervisão ministerial
Onde ocorre	dentro de uma **mesma pessoa jurídica** (fruto da desconcentração)	entre a Administração direta e as entidades da **indireta** (fruto da descentralização)
Natureza	subordinação	controle finalístico, sem subordinação
Presunção	é automática e permanente	só existe **nos limites da lei** (Decreto-Lei 200/1967)
Questões	agência reguladora tem hierarquia **interna**: o diretor que avoca competência de subordinado exerce o poder hierárquico (Q45, C)	"a autarquia está subordinada hierarquicamente ao ente" → E (Q42)

ATÉ ONDE VAI A HIERARQUIA

- **Não alcança os administrados** (Q44, E). Sobre eles a Administração usa o poder de polícia ou, se houver vínculo especial, o disciplinar.
- **Existe nos três Poderes**, mas só na **função administrativa** (Q36, E: "restrita ao Executivo").
- **Não existe nas funções típicas** de legislar e julgar: o parlamentar vota e o juiz decide sem ordens de superior (Q47, E).
- **Professor e aluno** não estão em relação hierárquica (Q49, C).
- Transmite a **legitimidade democrática** do governo a todos os escalões (Q43, C).
- A **obediência não é absoluta**: Ticiano recusou uma ordem que considerava ilegal, e isso não afronta a hierarquia (Q30, E).

P4 Poder disciplinar

CONCEITO

É o poder de **apurar infrações e aplicar penalidades** aos **servidores públicos** e às **demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa**, ou seja, aos particulares ligados à Administração por vínculo jurídico especial. É o "poder punitivo interno" da Administração (Q64, C). Não se confunde com o poder punitivo penal, que reprime crimes e contravenções (Q67, E).

Quem está sujeito

- **servidores** (Q71 C: o governador pune um servidor distrital; Q72 C: o superior instaura PAD contra o policial);
- **alunos de escola pública** (Q60 C: a aluna maior de idade suspensa pelo diretor; Q70 C);
- **contratados** (Q69 C: multa por inadimplemento parcial);
- **convenentes** (Q58 C: sanção prevista na minuta do convênio);
- concessionários e permissionários de serviço público.

Quem não está sujeito

- **O particular comum**, sem vínculo especial. O caso dele é de poder de polícia ou de normas tributárias. "Deixar de pagar taxas" não gera punição disciplinar (Q293, E).
- Multa, interdição, fechamento de estabelecimento e destruição de objetos impostos a particulares são **sanções de polícia** (Q302, E).
- Ato vinculado sem caráter punitivo, como a reprovação por falta, não é exercício do disciplinar (Q79, E).

DISCIPLINAR NÃO DEPENDE DE HIERARQUIA

Com os servidores, o disciplinar é **correlato** ao hierárquico, porque o superior pune o subordinado em razão da autoridade que tem sobre ele (Q70, C, segunda parte). Mas ele **não depende** da hierarquia: alcança particulares com vínculo especial e agentes com independência funcional, como magistrados e membros do MP, que respondem perante corregedorias, o CNJ e o CNMP (Q75, E: "só pode punir onde houver hierarquia").

Discricionariedade relativa

1. Tomou conhecimento da falta?
A apuração é **vinculada**: a autoridade deve promovê-la imediatamente, por sindicância ou PAD (Lei 8.112, art. 143). Omitir-se pode ser condescendência criminosa (CP, art. 320).

→

2. Enquadramento
A tipicidade é **aberta**: os estatutos descrevem infrações de forma ampla ("procedimento desidioso"). Não vale o princípio da pena específica do direito penal.

→

3. Gradação da pena
Há margem de escolha, que leva em conta a natureza e a gravidade da infração, os danos, as circunstâncias e os antecedentes (art. 128), mas a escolha tem de ser **motivada e proporcional**.

Afirmação	Gab.	Por quê
"O poder disciplinar é discricionário porque não há regras rígidas para considerar a gravidade e arbitrar a pena" (Q59)	C	lição clássica de Hely: a margem está na valoração e na gradação
"Não está vinculado à prévia definição da lei sobre a infração; conforme a gravidade, a autoridade escolhe entre as penas legais" (Q80)	C	texto quase literal de Hely
"No disciplinar não se aplica o princípio da inexistência de infração sem prévia lei que a defina e apene" (Q61); "a tipicidade não se aplica com a mesma amplitude do penal" (Q74)	C	tipicidade aberta, mas a penalidade continua prevista em lei
"Tendo conhecimento da falta, a administração deve instaurar o procedimento" (Q66)	C	dever de apurar (art. 143)
"Discricionário; assim, o administrador escolhe entre punir e não punir" (Q73)	E	a decisão de punir não é livre; ela é vinculada

Motivação, garantias e PAD

Garantias obrigatórias

Legalidade, **motivação** (Lei 9.784, art. 50, II; Lei 8.112, art. 128, parágrafo único), proporcionalidade, **contraditório e ampla defesa** (CF, art. 5º, LV): Q56, C. Nenhuma sanção dispensa a defesa, nem mesmo a mais branda. A Lei 8.112 não prevê "advertência verbal": a advertência é aplicada por escrito (Q55, E).

Temas de PAD que caíram

- **Demissão** é pena (art. 127, III) que desliga o servidor. A **exoneração** não é pena (Q57, C).
- Demitir com base em lei que prevê a demissão por crime é exercício do disciplinar (Q81, C).
- Esferas independentes (art. 125). A **prova emprestada** do processo penal não configura bis in idem (Q63, E), conforme a Súmula 591 do STJ.
- A **desinvestidura não afasta o dever de apurar** (Q62, E): existem a cassação de aposentadoria e a vedação de exoneração a pedido durante o PAD (art. 172).

Quadro: disciplinar, polícia ou hierárquico?

	Disciplinar	Polícia	Hierárquico
Alcança	servidores e particulares com **vínculo especial**	**qualquer administrado** (supremacia geral)	órgãos e agentes **subordinados** da mesma pessoa jurídica
Núcleo	apurar infração e **punir**	condicionar e restringir direitos em prol da coletividade (CTN, art. 78)	ordenar, coordenar, fiscalizar, rever, delegar, avocar
Sanções típicas	advertência, suspensão, demissão; multa ao contratado; suspensão de aluno	multa, interdição, fechamento, apreensão e destruição de objetos	não pune por si; corrige e revê atos
Direção	interna (sujeição especial)	externa (extroverso)	interna
Itens	Q54 E: "polícia = punir servidores"	Q302 E: "disciplinar abrange multa e interdição"	Q284, Q300 E: "punir servidor = hierárquico"; Q89 E: "da polícia decorrem delegar e avocar"

Quem sofre o ato?
Um subordinado recebe ordem, orientação ou revisão → **hierárquico**.

→

É uma punição?
Servidor, aluno, contratado, convenente ou concessionário → **disciplinar**.

→

Particular sem vínculo?
Restrição ou sanção a qualquer administrado → **polícia**.

PEGADINHA · CASO MISTO

A superintendente da PF aplica suspensão a um servidor após processo e, em outra ocasião, chama os servidores para orientá-los sobre defeitos formais, "no exercício de coordenação e revisão". O item dizia que tudo é poder disciplinar (PF 1997, Q52) → **E**. Punir é disciplinar; orientar, coordenar e rever é hierárquico.

P5 Poder regulamentar ou normativo

É o poder de editar **atos normativos gerais e abstratos** para dar **fiel execução** às leis. Em sentido estrito, é a competência **privativa do chefe do Executivo** de expedir decretos e regulamentos (CF, art. 84, IV). Em sentido amplo, também chamado **poder normativo**, abrange instruções normativas, resoluções, portarias e regimentos de outras autoridades (Q10 e Q20, C). Os ministros de Estado, por exemplo, expedem instruções para a execução de leis, decretos e regulamentos (art. 87, parágrafo único, II).

Decreto executivo x decreto autônomo

	Decreto regulamentar / de execução	Decreto autônomo
Base	CF, **art. 84, IV**: "expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução"	CF, **art. 84, VI**, com a redação da **EC 32/2001**
Natureza	ato **secundário ou derivado**: retira fundamento da lei	ato **primário**: retira fundamento direto da Constituição
Conteúdo	detalha e explicita a lei, define procedimentos e critérios. **Não inova** e não cria direitos nem obrigações (art. 5º, II)	a) **organização e funcionamento** da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; b) **extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos**
Delegável?	a competência do art. 84, IV, não está entre as delegáveis do parágrafo único	o parágrafo único do art. 84 permite delegar as atribuições do inciso VI a ministros, ao PGR ou ao AGU

Questões	Q23 C: definir quais documentos serão aceitos como prova, sem criar obrigação; Q12 C: complementar para dar aplicabilidade	Q22 C: extinguir cargos vagos por decreto; Q14 C: ato primário só excepcionalmente

PEGADINHA · "INOVAR" (6 DE 6 ITENS FORAM E)

- "O chefe do Executivo edita atos normativos **primários**, podendo **inovar livremente**" (TCE RN 2026, Q6) → E.
- "Decretos que **criem novos direitos e obrigações**, desde que motivados e fundados no interesse público" (UNEAL 2026, Q7) → E. Nem a motivação nem o interesse público suprem a falta de lei.
- "Criar obrigações primárias para complementar a lei, sendo esse o caso do **decreto autônomo**" (ARSAL 2026, Q8) → E. O decreto autônomo não complementa lei nenhuma.
- "Disciplina normativa **originária** sobre matéria não contemplada na lei" (DETRAN AL 2026, Q9) → E.
- "Por decorrer de previsão constitucional, é **primário**" (TRF 5 2005, Q21) → E. A fonte da competência é a CF, mas o ato continua secundário.
- "Estatuir todos os direitos e deveres necessários, ainda que não previstos na lei" (PF 2000, Q24) → E.

Nem toda lei precisa de regulamento

As leis **autoexecutáveis** se aplicam diretamente. O regulamento só é indispensável quando a lei o exige ou quando sua execução depende de detalhamento (Q11, C).

Regimento interno

Se a lei de criação do órgão nada dispuser, o **próprio órgão** pode editar seu regimento por ato infralegal, como uma portaria (Q289, C). A **criação e a extinção de órgãos** continuam exigindo lei.

Controle: sustação pelo Congresso (art. 49, V) e Judiciário

Regulamento exorbita
Cria obrigação, sanção ou requisito que a lei não prevê.

→

Congresso Nacional
Tem competência **exclusiva** para **sustar** os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa (art. 49, V), por decreto legislativo.

+

Poder Judiciário
Faz o **controle de legalidade** e invalida o ato ilegal. Os dois controles convivem (Q15, Q17, Q214, todos C).

CASO DOS LACRES (TJDFT 2008)

A lei estadual atribuía **única e exclusivamente às distribuidoras** a instalação de lacres nos tanques, sob pena de multa. O governador, por decreto, estendeu a obrigação e a multa aos **postos revendedores**. O governador extrapolou o poder regulamentar (Q18, **C**), e o decreto não observou os limites do poder normativo (Q19, **E**). Esse decreto exorbitante pode ser sustado pelo Legislativo e anulado pelo Judiciário.

Agências reguladoras

As agências são autarquias em regime especial e exercem **poder normativo técnico** por resoluções e instruções. Esse poder entra no sentido amplo do poder regulamentar (Q20, ANATEL 2006, C: "o poder regulamentar não se realiza exclusivamente por decreto"). Os limites são os mesmos: o ato é **secundário**, fica subordinado à lei que criou a agência e não pode contrariá-la nem criar obrigações sem base legal. Internamente, a agência tem hierarquia própria (Q45), mas não está subordinada ao ministério, ao qual se liga por **vinculação**.

7 Mudou! e gabaritos polêmicos

MUDOU! · DECRETO AUTÔNOMO (EC 32/2001)

BACEN 1997 (Q25), gabarito C: *"Prevalece na doutrina [...] que, após o texto constitucional vigente, não há mais que se falar [...] em decretos autônomos."* O gabarito estava certo **antes da EC 32/2001**. Depois dela, o art. 84, VI, passou a admitir o decreto autônomo em duas hipóteses restritas: organização e funcionamento sem aumento de despesa e sem criação ou extinção de órgãos, e extinção de cargos vagos. Hoje o item seria E. O item TRF 5 2005 (Q21) já menciona que o decreto autônomo é posterior.

MUDOU! · LEI 8.666/1993 → LEI 14.133/2021

As multas a contratados (Q65, Q69) foram fundamentadas, na época, nos arts. 58, IV, e 87 da Lei 8.666/1993. Hoje a base são os arts. 104, IV, e 156 da Lei 14.133/2021. O raciocínio de que a sanção ao contratado decorre de vínculo especial continua valendo.

MUDOU! · IMPROBIDADE EXIGE DOLO (LEI 14.230/2021)

FUB 2022 (Q272, C): o servidor omisso diante de desvios fere o dever de probidade, mesmo sem vantagem. Depois da Lei 14.230/2021, a **improbidade** (Lei 8.429/1992) exige dolo. Isso não muda o gabarito, porque o item trata do **dever** de probidade e de omissão consciente, mas atenção aos itens que falam de improbidade culposa.

Gabaritos polêmicos (siga a tese majoritária, salvo item idêntico)

Item	Gab.	O problema
CETURB-GV 2010 (Q39): penalidade a concessionário = poder **hierárquico**	C	Para a doutrina majoritária, é poder **disciplinar**, porque há vínculo contratual (Lei 8.987/1995, art. 29, II) e não há hierarquia com a concessionária. Não siga esse gabarito.
MCom 2013 (Q65): multa à contratada tem fundamento no disciplinar	E	A banca apoiou-se nas cláusulas exorbitantes. Em IFB 2010 (Q69), deu **C** para a mesma ideia. Prevalece a tese do disciplinar.
TRT 10 2025 (Q29): delegação admitida "e que o delegante responda pelos atos"	C	O art. 14, § 3º, da Lei 9.784 diz que a decisão delegada se considera editada pelo **delegado** (Súmula 510 do STF). A banca seguiu a ideia de que o delegante não renuncia à competência.
PRF 2014 e 2015 (Q290, Q291): avocar o caso e agravar a pena de um **administrado** = disciplinar e hierárquico	C	O punido não tem vínculo especial, e tecnicamente o caso seria de poder de polícia. A banca repetiu o mesmo gabarito em duas provas. Se o item vier idêntico, marque C.
IAPEN AC 2008 (Q296): a CF manda delegados dirigirem a polícia civil, o que lhes confere hierárquico e disciplinar	E	Os poderes decorrem da lei de organização, e não diretamente do art. 144, § 4º. O raciocínio da banca não está explícito no enunciado.

8 Questões comentadas

CEBRASPE · ANCINE · 2005 · Q4 · Poder discricionário

Poder discricionário é o que o direito concede à administração, de modo explícito ou implícito, para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo.

CERTO É o conceito literal de Hely. A liberdade só existe nos limites da lei, e o ato continua vinculado quanto à competência, à forma e à finalidade. O mérito está no motivo e no objeto.

CEBRASPE · TJDFT · 2008 · Q3 · Poder discricionário

A discricionariedade é o poder dado ao administrador público para, em situações específicas, atuar fora dos limites da lei.

ERRADO Atuar fora da lei é arbitrariedade, e o ato é ilegal e anulável. A discricionariedade é a margem de escolha que a própria lei confere, sujeita ao controle de legalidade e de razoabilidade.

CEBRASPE · STM · 2025 · Q286 · Poder-dever

A outorga de um poder administrativo contrasta com uma postura de inércia do agente público, dado que tais poderes são irrenunciáveis.

CERTO Os poderes são poderes-deveres, de exercício obrigatório e irrenunciáveis (Lei 9.784, art. 2º, parágrafo único, II). A omissão, quando a lei exige atuação, é abuso de poder na forma omissiva.

CEBRASPE · FUB · 2018 · Q274 · Deveres do administrador

O dever de eficiência do administrador público está intrinsecamente relacionado à sua conduta como elemento necessário à legitimidade de seus atos.

ERRADO "Elemento necessário à legitimidade dos atos" é a frase de Hely para a **probidade**. A eficiência é o dever de boa administração, sujeita ao controle de resultado.

CEBRASPE · STF · 2013 · Q32 · Avocação

A avocação de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior é juridicamente possível, desde que seja temporária, excepcional e fundada em motivos relevantes devidamente justificados.

CERTO O item reproduz o art. 15 da Lei 9.784/1999 e seus três requisitos: excepcionalidade, temporariedade e motivação relevante.

CEBRASPE · PC DF · 2026 · Q27 · Avocação

Em razão do poder hierárquico, inerente à administração pública, permite-se, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação permanente de competência privativa atribuída a órgão hierarquicamente inferior.

ERRADO A avocação é **temporária**. Uma avocação permanente redistribuiria a competência legal, e isso exige lei. A doutrina também não admite avocar competência exclusiva ou privativa do subordinado.

CEBRASPE · Câmara dos Deputados · 2012 · Q35 · Delegação

Em decorrência da aplicação do poder hierárquico, uma autoridade pública pode delegar atribuições que não lhe sejam privativas a subordinado.

CERTO A delegação é uma prerrogativa da hierarquia e não pode recair sobre competência exclusiva, atos normativos ou decisão de recursos (art. 13). O art. 12 admite a delegação até sem subordinação.

CEBRASPE · BACEN · 1997 · Q53 · Fiscalização hierárquica

Do exercício do poder hierárquico decorrem as faculdades de fiscalizar, rever, delegar, dar ordens e avocar. São características da fiscalização hierárquica: a permanência e a automaticidade.

CERTO A fiscalização hierárquica decorre da própria subordinação e não depende de provocação. A tutela sobre a indireta é diferente: depende de lei e não é automática.

CEBRASPE · DPE ES · 2009 · Q40 · Recursos hierárquicos

O recurso hierárquico próprio é dirigido à autoridade imediatamente superior, no mesmo órgão em que o ato foi praticado, enquanto o recurso hierárquico impróprio é dirigido à autoridade de outro órgão, não inserido na mesma hierarquia do que praticou o ato, sendo que o cabimento de ambos depende de previsão legal expressa.

ERRADO O recurso próprio decorre da hierarquia e independe de lei. Só o impróprio, que se baseia na vinculação, exige previsão legal expressa.

CEBRASPE · FUB · 2009 · Q42 · Hierarquia x tutela

Mesmo compondo a administração indireta, a autarquia está subordinada hierarquicamente à entidade estatal à qual pertence.

ERRADO Entre o ente e a autarquia há **vinculação**, que gera controle finalístico (tutela ou supervisão ministerial) nos limites da lei. A hierarquia é interna a uma mesma pessoa jurídica.

CEBRASPE · TCE PE · 2017 · Q60 · Disciplinar x polícia

[A aluna maior de idade de colégio estadual depredou o mobiliário e foi suspensa por três dias pelo diretor, na forma do regimento.] O ato do diretor do colégio é exemplo de exercício do poder disciplinar pela administração pública.

CERTO A matrícula cria vínculo especial com a Administração, então a sanção é disciplinar, e não de polícia. A maioridade da aluna é irrelevante.

CEBRASPE · IFB · 2010 · Q69 · Disciplinar sobre contratado

O poder disciplinar autoriza a administração a aplicar multa ao contratado por inadimplemento parcial do contrato.

CERTO O contratado tem vínculo jurídico especial com a Administração. Este é o entendimento que prevalece, embora a banca tenha dado gabarito oposto em MCom 2013 (Q65).

CEBRASPE · MDS · 2008 · Q73 · Discricionariedade do disciplinar

O Poder disciplinar é discricionário. Assim, se o administrador tiver conhecimento de falta praticada por servidor, terá a liberdade de escolha entre punir e não punir.

ERRADO A apuração é dever vinculado (Lei 8.112, art. 143), e a omissão pode configurar condescendência criminosa. A discricionariedade fica restrita à valoração da conduta e à gradação da pena (art. 128).

CEBRASPE · ARSAL · 2026 · Q8 · Decreto autônomo

O poder regulamentar autoriza o chefe do Poder Executivo, mediante decreto, a criar obrigações primárias aos particulares quando houver necessidade de complementar a lei, sendo esse o caso do chamado decreto autônomo.

ERRADO Complementar a lei é papel do decreto de execução (art. 84, IV), que não cria obrigações primárias. O decreto autônomo (art. 84, VI) não complementa lei: trata só de organização e funcionamento da administração e de extinção de cargos vagos.

CEBRASPE · TJ SE · 2004 · Q22 · Decreto autônomo

O presidente da República pode, mediante decreto, extinguir cargos públicos que estejam vagos, exercendo, assim, o seu poder administrativo regulamentar, ainda que este decreto não tenha natureza regulatória.

CERTO É a hipótese do art. 84, VI, "b" (EC 32/2001). O decreto tem efeito concreto, por isso "sem natureza regulatória". Extinguir cargos **ocupados** ou criar cargos exige lei.

CEBRASPE · MS · 2013 · Q15 · Controle do regulamento

[A lei fixa prazo de 180 dias para a regulamentação, e o Executivo extrapola os limites da lei.] Nessa situação, o controle desse ato regulamentar pode ser realizado pelo Poder Judiciário e pelo Poder Legislativo.

CERTO O Congresso susta o ato que exorbita do poder regulamentar (art. 49, V), e o Judiciário controla a legalidade. O prazo de regulamentação não altera essa conclusão.

9 Na hora da prova

☐ **"Poder = faculdade"**, "pode renunciar", "pode se omitir por conveniência": E. É poder-dever e é irrenunciável.

☐ Hely: **probidade** = legitimidade dos atos; **eficiência** = boa administração e controle de resultado; **prestar contas** = gestão de bens alheios, inclusive atos de governo.

☐ Prestação de contas alcança **qualquer pessoa**, pública ou privada, que gerencie recursos públicos (art. 70, parágrafo único).

☐ Discricionariedade é escolha **dentro** da lei. Fora dela é arbitrariedade. "Todos os poderes são discricionários": E.

☐ Mérito = **motivo e objeto**. Competência, finalidade e forma são vinculadas. O Judiciário controla a legalidade e não substitui o mérito.

☐ **Hierárquico** = ordenar, distribuir, fiscalizar (permanente e automático), rever, delegar, avocar. Não alcança administrados nem funções típicas de legislar e julgar.

☐ **Avocação** = excepcional, **temporária**, motivada, só de **inferior**. "Permanente" ou "de mesma hierarquia": E.

☐ **Delegação** = parcial, revogável, publicada, até **sem hierarquia**. Vedada para atos normativos, recursos e competência exclusiva (art. 13). O ato é do **delegado**.

☐ Recurso hierárquico **próprio** independe de lei; o **impróprio** depende. Autarquia ≠ subordinada: há vinculação ou tutela.

☐ Ordem **manifestamente ilegal** não obriga (Lei 8.112, art. 116, IV).

☐ **Disciplinar** = punir servidor **ou** particular com **vínculo especial** (aluno, contratado, convenente, concessionário). Particular comum: polícia.

☐ Punir servidor e chamar isso de "hierárquico" ou "regulamentar": E (troca de nomes).

☐ Discricionariedade do disciplinar é **relativa**: apurar é vinculado (art. 143), a gradação é discricionária (art. 128), a tipicidade é aberta. "Punir ou não punir": E.

☐ Toda sanção exige **contraditório, ampla defesa e motivação**. Não existe "advertência verbal sem defesa".

☐ Regulamento de execução (art. 84, IV) é **secundário** e não inova. Qualquer "inovar", "criar obrigação primária" ou "originário": E.

☐ Decreto autônomo (art. 84, VI, EC 32/2001): organização sem despesa e sem criar ou extinguir órgãos, e extinção de cargos **vagos**. Gabarito anterior a 2001 que nega o decreto autônomo está desatualizado.

☐ Regulamento exorbitante → **sustação pelo Congresso** (art. 49, V) **e** controle judicial.

☐ Poder normativo amplo: portarias, IN, resoluções de agências, regimento interno. Todos são infralegais e subordinados à lei.

Material elaborado a partir de 113 itens CEBRASPE (1997–2026) classificados nos tópicos "Poderes da administração" (geral), hierárquico, disciplinar e regulamentar. Os números "Q" correspondem à numeração interna do caderno de questões. Os fundamentos citados são os que aparecem nos comentários das questões.